

מט:

מי שהוציא אוהו פרק רביעי עירובין

מסורת הש"ס

(א) לקמן ע"פ: (ג) ס"א
(ב) ס"ב, (ד) [לעיל מ:] לקמן
(ה) [לעיל מ:] לקמן
(ו) [לעיל מ:] לקמן
(ז) [לעיל מ:] לקמן
(ח) [לעיל מ:] לקמן
(ט) [לעיל מ:] לקמן
(י) [לעיל מ:] לקמן
(יא) [לעיל מ:] לקמן
(יב) [לעיל מ:] לקמן
(יג) [לעיל מ:] לקמן
(יד) [לעיל מ:] לקמן
(טו) [לעיל מ:] לקמן
(טז) [לעיל מ:] לקמן
(יז) [לעיל מ:] לקמן
(יח) [לעיל מ:] לקמן
(יט) [לעיל מ:] לקמן
(כ) [לעיל מ:] לקמן
(כא) [לעיל מ:] לקמן
(כב) [לעיל מ:] לקמן
(כג) [לעיל מ:] לקמן
(כד) [לעיל מ:] לקמן
(כה) [לעיל מ:] לקמן
(כו) [לעיל מ:] לקמן
(כז) [לעיל מ:] לקמן
(כח) [לעיל מ:] לקמן
(כט) [לעיל מ:] לקמן
(ל) [לעיל מ:] לקמן

גליון הש"ס

תוס' ד"ה וא"י לתחתיו
וכי' וא"י דהרב בעובד
בעירו וכי' רש"י לקמן דף
ס ע"א ד"ה ואסור:

מוסף רש"י

חמשה שגבו את
עירובין. שד"ן מחבר
ועירובין את תלמידי (קטן)
(ע"א). אנו אין לנו. שטבל
לקנות שביטה דרגלי כלל
עירובין פק, אלא עני.
לומר מי שהוא בדרך ואין
עמו פת (לעיל מ:). שלא
יצא. מפני הטורח, ויערב
ברגליו. הלא המירו לשלום
עירובין בפת ע"י שלטון
(שם).

רבינו חננאל

אי נמי ל' קטן. לשמואל
לא היו עירובין דאין
קניין לקטן. לרבה הוי
עירובין דהא משום דירה
הוא וקטן נמי אית
ליה דירה. ומקשה אביי
על תרומתו מהא דתניא
כשמואלין אהו למקום
אחר אחד מוליד על ידי
כיון. למאן דאמר משום
קניין הוא דמוליד העירוב
לא קא קני ולא קא
דירה. ופריך רבה אליבא
דירה ואליבא דשמואל
שליחוחא דכולהו קא
עבדי. אמר רבה אמר
רב חמא בר גוריא אמר
רב הלכה כר' (שמועין)
דאמר לא למה זה
דומה לשלש תצירות כו'.
מתני' מי שבא בדרך
[והיה ירא שמא תחשיך]
והיה מכיר אילן או גדר
ואמר שביטתי תחתיו לא
אמר כלום. מאי לא אמר
כלום, רב אמר לא אמר
כלום כל עיקר דאפילו
לתחתיו של אילן לא
מצי אילן, דהא (עיקר)
[עיקר] שביטתו ממקומו
באומרו שביטתי תחת
האילן פלוני. ותחת אותו
אילן לא קנה שביטה,
דהא לא סיים מקום
שביטתו, דמקום שביטתו
הוא הארבע האמות המקום
שמותו לו לטלטל, ומשם
מדרד תחומו, וכיון שאין
לו מקום אין לו תחום.
ושמואל אמר לא אמר
כלום, שאינו יכול להלך
מן האילן לביתו, אם הוא
בתוך אלפים אמה מן
האילן, אבל לא האילן יש
לו להלך. קסבר שמואל
אם במקומו קנה שביטה
יש לו להלך אלפים אמה
עד תחתיו של אילן, ואם
תחת האילן קנה, יש
לו להלך שם, אבל כיון
שיגיע אל תחת האילן
אין לו לזוז ממקומו. בא
למדור מן הצפון ואמר
לו מן הדרום תחומך.

עין משפט נר מצוה

ג א מ"י פ"ד מהלכות
עירובין הלכה ד ופ"ה
הלכה ז טו"ט ע"י א"ח ס'
שפת סעף א וס' שפ'
סעף ט:
נא ב מ"י פ"ז שם הלכה
ה סמג עשין א
טו"ט ע"י א"ח ס' תט סעף
י א:
גג ג מ"י פ"ז מהל'
שבת הלכה ב סמג
לאין סה טו"ט ע"י א"ח ס'
שז סעף א:
גג ד מ"י וסמג שם
טו"ט ע"י א"ח ס' שט
סעף י:
גד ה מ"י פ"ז מהלכות
עירובין הלכה ה סמג
עשין א טו"ט ע"י א"ח ס'
תט סעף יא:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ואמר
שביטתי וכו' קדים יומא
מצינא למחל וכו' מקום
שביטתו ומשם יש לו
אלפים כ"ל ותיבת הכי
נמחק: (ב) בא"ד ללד
ביתו הס' (ג) ד"ה
ושמואל אמר וכו' כגון
דקאי כל טופו של אילן
בתוך אלפים: כה (ד)
(ד) ד"ה ל"א ושמואל וכו'
מקום המיוחד לא תחת
כ"ל ותיבת לא נמחק:
(ה) תוס' ד"ה ואמר וכו'
על רבי יוחנן ב"ב כיון
וכי' ולעיל שם דתנן מי
שביט:

ורקטן. פ"ה דלמ"ד משום קנין אין קטן יכול לעשות שליח לערב
עליו עירובי חצירות דלאו בר קנין הוא וקשה לפי' דלהוי
כנשתתפו כמו בעל הבית שנעשה שותף למכירו ועוד דכפרק ככל
מעריבין (לעיל דף לה): אמר רב הונא קטן גובה העירוב דוחק לומר
דפליג ועוד דשמואל גופיה דאמר הכא
משום קנין קאמר בפ' התקבל (גיטין
דף סד: דקטן וזכה לאחרים בשיתופי
מבואות דרבנן ויש לדחות דהכא
בקטן לגמרי והסמ נמי מחלק בין קטן
גמור ובין שאינו קטן גמור וגראה
לר"ת כמו שפיר"ח דבבית של קטן
מיירי הכא וגראה דהלכה כרבה דאמר
עירוב משום דירה דפ"י (הדר לקמן
דף סו: קאמר ר' יוחנן שוכר כמעט
למי ומפרש מה מערב בפחות משהו
פרוטו וקיימא לן כרבי יוחנן לגבי
דשמואל ועוד דהתם מפרש הש"ס הכי
ואם כן כן הלכה: **ואמר שביטתי**
במקומי זבה. ואומר ר"י דכלא
אמירה נמי קני כדאמרין בפ' ככל
מעריבין (לעיל דף לה): אבל ניעור דאי
צני מני דאמר אע"ג דלא אמר כמאל
דלמר דמי ויש לחלק שאני התם
שהולך לשם כך על התחום כדי לערב
אבל מדפליגי רבנן על רבי יוחנן (א)
צ"שן משמע דבניעור מודו דקני אע"ג
דלא אמר ולעיל (דף מה: דתנן מי
שישב בדרך ועמד והרי הוא סמוך
לעיר הוואיל ולא היתה כוונתו לכך לא
יכנס ומוכח בגמרא דקני שביטה
במקומו כעובדא דר' טרפון דקאמר
צית המדרש מובלע בתוך תחומו
היה והא דנקט ואמר אטו כשאומר
שביטתי במקום פלוני או אגב דסיפא
העני מערב ברגליו אבל עשיר לא אפי'
אמר וכו' א"כ איכא דשנים אוחזין (ב"מ
דף יא: ראה אותן רצין אחר צבי שבור
אחר גחלות שלא פרחו ואמר וכתה

לי שדי וכתה לו והתם נמי אפי' לא אמר קני כדאמר התם בגמ' (א) גבי ד'
אמות דתקינ ליה רבנן דליקנו ואי תקינו ליה רבנן דליקנו כי לא אמר
מאי הוי ונקט ואמר משום סיפא שהיה צ"י רץ כדכרו אפי' אמר לא אמר
כלום: **ואפ"ר** לתחתיו ש' א"ר א' מצי א"ר. דממקום רגליו
עקר דעתיה ותחת האילן נמי לא קנה לכך לא יזוז ממקומו ואם תאמר
בפרק ככל מעריבין (לעיל דף לה). גבי נתגלגל חוץ לתחום קאמר ספק
הרי זה חמר גמל ויש לו מצינו עד עירובו אלפים ולא אמר ולא
יזוז ממקומו * ואומר ר"י דהתם צמוד בעירו לא עקר דעתיה מעירו
ודעתו שאם לא יקנה שם שביטה שיהיה לו תחום ביתו: (א) **מאי מעמא**
דרב כ' שאינו בזה אחר זה אפ"ר בבת אחת אינו. ושמואל וצרימא
דלקמן * דמניא כותיה אית להו דרבה בעלמא והכא בתחומין הקילו
דאין להחמיר בהן דאין לומר דפליגי דהא הכא משמע לכאורה דהילכתא
כשמואל מדדחיק לומר אליבא דרב תנא הוא ופליגי ומתניתין בפ"ב
דקדושין (דף כ: ב)מקדש אשה וכתה לא מתוקמא אלא אליבא דרבה
למא דפסיק התם דקדושין שאין מסורים לביאה הוו קדושין ועוד י"ל
דהכא סבר כיון דאמר שביטתי תחת האילן והשביטה הוי ד' אמות הוי
כאילו אמר ליקנו לי ד' מגו תמני ומודה שמואל במפרש ואומר שביטתי
תהא בכל ח' אמות שתחת האילן דלא קני וצרימא נמי דלקמן דטעה
ועירב בשתי רוחות אע"ג דנתכוון לערב בשתי רוחות כהתם י"ל דכל
המערב בשתי רוחות כהתם מסופק הוא בלבו ודעתו שאם לא יקנו
לו שביטה שתיהן יקנה באחת מהן להכי הוי עירוב באחת מהן:

כל

למקום אחר. שרלו לערב עם חצר אחרת נותנין בתוכה עירובין זה שגבו
להחיר חצירן: אחד מהן מוליד ע"י כוון. בשביל כוון ואפי' נתן הוא לבדו
פת אחת בשבילן הואיל והוא כבר עירב עם חציריו קונה ללורך כוון:
כר"ש. דהיא מותרת עממה והן מותרין עממה: **במתני'** מי שבא בדרך
ואשכח לו גרסינן: והיה מכיר אילן
או גדר. והוא בסוף אלפים ממקום
רגליו ומהאילן בנתן אלפים: **ואמר**
שביטתי תחתיו. ומשם יהיו לו אלפים
דאע"ג דהשתא קדים יומא (א) מני למחל
אלפים עד התם דהוא מקום שביטתו
ומשום הכי יש לו אלפים לכאן ואלפים
לכאן ביתו (א) לא אמר כלום. טעמא
מפרש בגמ': גדר. חומת צדנים:
אמר שביטתי בעיקרו. ויודע הוא
שמעיקרו ועד ביתו אין יותר מאלפים
קנה לו שביטה בעיקרו הואיל וסיים
את מקומו ואותה שביטה קונה לו
אלפים לכאן ואלפים לכאן ביתו:
ואם אינו מכיר. אילן או גדר: או
אינו בקי בהלכה. ואינו יודע שיעיל
בן אנטונינו ורבנן בגמ' (א) מפרש: והו'
שאלמו. כגון זה שהוא בא בדרך ואין
עמו פת דהשתא עני הוא לו התירו
חכמים לערב ברגליו כלל פת: **ואחד**
עשיר. היושב בביתו ורוצה לילך
ולהשקיף על התחום ולקנות שביטה
מותר: **לפקל על העשיר.** שיוכל
לשגר ע"י שליח ולא יטרח הוא עצמו:
גמ' לא אמר כלום כל עיקר. ולא
יזוז ממקומו שהרי במקום רגליו
אין לו שביטה שהרי עקר דעתו ולבו
מכאן ותחת האילן נמי לא קנה שביטה
דהא לא סיים ואע"פ שכל תחתיו של
נוף האילן לתוך אלפים אמה למקום
רגליו מפרש' טעמא דרב לקמן [ג.].
הואיל ולא פירש אע"פ ד' אמות בחר
לו בתחתיו של אילן לאו שביטה היא:

ושמואל אמר לא אמר כלום לביטו אבל לפתחו של אילן מצי אילן. לקמן
[ג.]: מפרש דכי אמר שמואל למילתיה כגון דקאי כל נופו של אילן בתוך
אלפים (א) למקום רגליו דכל ד' אמות שאמה נותן לשביטה [תחתיו] כוון
רחיות לו הילכך לביטו לא אמר כלום דהא ביתו רחוק מעיקרו אלפים
כדחיי במתניתין מעיקרו ועד ביתו אלפים ושמה הוא בחר לו ארבע
אמות הראשונות שתחת האילן אותן של יצאו ומשם עד ביתו יש יותר
מאלפים כל רוחב נוף האילן אבל לתחתיו של אילן מצי אילן דממה נפשך
כל ד' אמות שאמה נותן לו תחתיו לשביטה נותנת עד מקום רגליו
אלפים אמה: **ונעשה תחתיו של אילן.** רוחב נטיית נופו של אילן אס'
הוא רחב כ' או ל' אמה נעשה לו חמר גמל כלומר מושכו לכאן ולכאן:
בא למדור מן הצפון. בסוף נטיית הנוף לכאן ביתו אלפים כדי שגיע
לביטו: **מודים לו מן הדרום.** ואומר שמה ארבע ראשונות של כד
רגליו בחר לו תחת האילן ומשם מודדין לו אלפים ולביטו ונמלא רחוק
שלשים אמה: **בא למדור מן הדרום.** מד' אמות ראשונות אלפים לכאן
רגליו כדי שיכול לחזור לאחריו ממקום רגליו שלשים אמה: **מודין לו**
מן הצפון. שמה ד' אמות של סוף האילן לכאן ביתו בחר לו ומשם עד
מקום רגליו יש לו אלפים ואין יכול לחזור לאחריו אפילו פסיעה אבל
ארבע' אלפים יש לו ממקום רגליו לכאן ביתו פחות שלשים אמה ממה
נפשך ומקום רוחב האילן הוא מפסיק מפני שלא פירש: **ל"א ושמואל אמר**
לא אמר כלום לביטו. שאין לו מן האילן לכאן ביתו כלום אבל לתחתיו של
אילן מצי אילן דקסבר שמואל דקנה לו שביטה בצ' המקומות הואיל ולא
סיים ד' אמותיו אין לו מקום המיוחד לו (א) לא תחת האילן ולא במקום
רגליו כדי שיכול לחזור לאחריו לתחת האילן נעשה לו חמר גמל בא למדור לו מן הצפון
תשבות וגמגומין יותר מדאי לפי לשון הש"ס והילוכו חדא דקא משייל מ"ט דרב הוה לשויליה טפי טעמא דשמואל דמילתיה דרב
מסתבר טפי דממקום רגליו לא רצה לקנות ותחת האילן לא קנה דלא ידעי' מאי סיים אבל שמואל מאי צריכא ליה אי קנייה היא
כלא סיים לקני התם ואי לאו קנייה היא לא ליקני לא הכא ולא התם דהא כאן לא רצה לקנות ואפי' ר' יוחנן בן נורי לא קאמר אלא
חפצי הפקר או יש אצל זה שאמר בפירוש איני רוצה לקנות כאן היאך יקנה ועוד מאי נעשה תחתיו של אילן חמר גמל הכי איבעי ליה למימר
ושמואל אמר הכי זה חמר גמל ועוד מאי מן הצפון ומן הדרום במקום אחד יש לומר מצפון ומדרום אבל בשני מקומות לא שייך האי לינשא:
מאי

(א) ע"י תוס' כהן ד"ה וקטן שבי' בשם רבינו י"ל דבבית של קטן מיירי הכא ופי' דאם יש לקטן בית מחצר אינו יכול לערב עממה משום דאין קנין לקטן.

רוחב ל' אמה
וכל תוך הרוחב הוא [בתוך] אלפים

